

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 903/2536 นาง อัมพร ประมาภูติ ใน ฐานะ ผู้จัดการ  
มรดก ของ พระภิกษุ

โจทก์

ชาย ประมาภูติ กับพวก

โจทก์

กรมที่ดิน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 138, มาตรา 99 เดิม, มาตรา 1299, มาตรา 1623

แม้พระภิกษุช.จะได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินที่เช่าซื้อมาในระหว่างเวลาที่อยู่ใน  
สมณเพศก็ตาม แต่พระภิกษุ ช.ได้เช่าซื้อและชำระค่าเช่าซื้อจนครบถ้วนแล้วก่อนที่จะ  
มาบวชเป็นพระภิกษุซึ่งหากผู้ให้เช่าซื้อไม่จดทะเบียนโอนที่ดินให้ พระภิกษุ ช.ก็ย่อม  
มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าซื้อโอนที่ดินได้อันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่พระภิกษุ ช.มี  
ก่อนที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุจึงต้องถือว่าพระภิกษุ ช.ได้ที่ดินมาแล้วก่อนที่จะบวช  
เป็นพระภิกษุการจดทะเบียนการได้มาในภายหลังเป็นแต่เพียงทำให้การได้มาบริ  
บูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคแรก เท่านั้นฉะนั้น  
เมื่อที่ดินมิใช่ทรัพย์สินที่พระภิกษุ ช.ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศจึงไม่ตก  
เป็นสมบัติของวัด ตามมาตรา 1623 หากแต่เป็นทรัพย์สินมรดกตกได้แก่บรรดาทายาท  
ของพระภิกษุ ช.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกและเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชาย ปรมาภุติ มีบุตรด้วยกัน 3 คนต่อมานายชายตายในขณะที่บวชเป็นพระภิกษุที่วัดภูเขาทองศาลแพ่งมีคำสั่งตั้งให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายชายจำเลยเป็นนิติบุคคลโดยเป็นกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ควบคุมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและออกหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั่วราชอาณาจักร โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายชายได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้มืกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ทายาทโดยธรรมของนายชาย แต่จำเลยปฏิเสธอ้างว่าทรัพย์ดังกล่าวตกได้แก่วันที่เป็นภุมิลำเนาของพระภิกษุชายเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์และทายาทอื่น ขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาเป็นชื่อโจทก์นายศุภกิจ ปรมาภุติ และเด็กชายปราปต์ ปรมาภุติ เป็นเจ้าของร่วมกัน

จำเลยให้การว่า ที่ดินตามฟ้องนายชายสามีโจทก์ได้ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท เมืองทองการก่อสร้าง จำกัด และได้ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหมดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2522 แต่ยังมีได้ทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ ต่อมานายชายได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ วัดภูเขาทอง และพำนักอยู่ที่วัดตลอดมา ต่อมาจึงได้ทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2524 ในขณะที่บวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่ดินจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุชาย เป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ เมื่อพระภิกษุชายได้มรณภาพในวันที่ 13 พฤษภาคม 2525 ในระหว่างเป็นพระภิกษุโดยมิได้จำหน่ายที่ดินในระหว่างมีชีวิตอยู่หรือโดยพินัยกรรม ที่ดินจึงต้องตกเป็นสมบัติของวัดภูเขาทอง ซึ่งเป็นภุมิลำเนาของพระภิกษุชาย จำเลยจึงไม่อาจจดทะเบียนให้โจทก์และบุคคลอื่นได้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับ นายชายหรือพระภิกษุชาย เครื่องหนึ่งเป็นของโจทก์ส่วนอีกเครื่องหนึ่งเป็นของพระภิกษุชายโดยเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนที่จะบวชเป็นพระภิกษุ เป็นมรดกตกได้แก่ทายาทของพระภิกษุชายพิพากษาให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 41375, 41376, 41407 และ 41408 ตำบลหนองแขมอำเภอ หนองแขม (ภาษีเจริญ) กรุงเทพมหานคร โดยใส่ชื่อโจทก์นายศุภกิจ ประมาภูติ และ เด็กชายปราชต์ ประมาภูติ ร่วมกันเป็นเจ้าของที่ดินทั้ง 4 โฉนด ดังกล่าว

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทจดทะเบียนโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในระหว่างที่พระภิกษุชายอยู่ในสมณเพศ จึงถือเป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุชายได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ แต่เนื่องจากการบวชเป็นพระภิกษุไม่ทำให้ขาดจากการสมรส ที่ดินพิพาทจึงเป็นสินสมรสซึ่งโจทก์มีกรรมสิทธิ์เครื่องหนึ่ง และส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุชายอีกเครื่องหนึ่งตกเป็นสมบัติของวัดพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหนึ่งในที่ดินโฉนดเลขที่ 41375, 41376, 41407 และ 41408 ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม (ภาษีเจริญ) กรุงเทพมหานคร

### โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นที่ยุติว่า โจทก์กับนายชาย ประมาภูติ จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายมีบุตรด้วยกัน 3 คน คนแรกชื่อนายศุภกิจ ประมาภูติ คนที่สองชื่อนายวิษณุ ประมาภูติ เสียชีวิตไปแล้วคนที่สามชื่อ เด็กชายปราชต์ประมาภูติ ในระหว่างอยู่กินด้วยกันโจทก์กับนายชาย ประมาภูติร่วมกันเข้าซื้อที่ดินพิพาททั้ง 4 แปลงจากบริษัทเมืองทองการก่อสร้าง จำกัด นายชายผ่อน

ราคาเช่าซื้อที่ดินพิพาทจนครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2522 แต่ยังไม่ได้รับโอนที่ดินพิพาท ต่อมาบิดานายชายถึงแก่กรรม นายชายได้ไปบวชให้บิดาที่วัดภูเขาทอง อำเภอเกาสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2524 ในระหว่างที่เป็นพระภิกษุอยู่นั้นบริษัทเมืองทองการก่อสร้าง จำกัด มีหนังสือแจ้งให้พระภิกษุชายไปรับโอนที่ดินพิพาท พระภิกษุชายได้มอบอำนาจให้โจทก์ไปจัดการรับโอนที่ดินพิพาท และได้จดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินให้นายชายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาททั้ง 4 แปลงเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2524 ครั้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2525 พระภิกษุชายก็ถูกทำร้ายถึงแก่กรรมภาพคดีมีปัญหาว่า ที่ดินพิพาทครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของนายชายหรือพระภิกษุชาย ประมาฎติเป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุชายได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศหรือไม่ เห็นว่า แม้พระภิกษุชายจะได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาทที่เช่าซื้อมาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศก็ตาม แต่พระภิกษุชายก็ได้เช่าซื้อที่ดินพิพาทและชำระค่าเช่าซื้อจนครบถ้วนแล้วก่อนที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุซึ่งหากผู้ให้เช่าซื้อไม่จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้พระภิกษุชายก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าซื้อโอนที่ดินพิพาทได้อันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่พระภิกษุชายมีก่อนที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุ จึงต้องถือว่าพระภิกษุชายได้ที่ดินพิพาทมาแล้วก่อนที่จะบวชเป็นพระภิกษุ การจดทะเบียนการได้มาในภายหลังเป็นแต่เพียงทำให้การได้มาบริบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคแรกเท่านั้น ฉะนั้น เมื่อที่ดินพิพาทมิใช่ทรัพย์สินที่พระภิกษุชายได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ ที่ดินพิพาทครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของพระภิกษุชายจึงไม่ตกเป็นสมบัติของวัด ตามมาตรา 1623 หากแต่เป็นทรัพย์สินมรดกตกได้แก่บรรดาทายาทของพระภิกษุชาย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ